

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 6개 관리소]

2025. 7.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	△△	1,***	2021.11.	AAA
㉡㉡㉡㉡	△△	1,***	2022. 4.	BBB
㉢㉢㉢㉢	△△, ◎◎	***	2021.11.	CCC
㉣㉣㉣㉣	△△	***	2022. 4.	DDD
㉤㉤㉤㉤	◇◇	***	2022. 4.	EEE
㉥㉥㉥㉥	◇◇	***	2021.11.	FFF

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 5. 19. ~ 5. 23.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 6개(△△4, ◇◇2)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠ 등 2개 관리소는 임대조건 적용 업무와 ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무가 일부 미흡하여 통보 및 시정 조치하였다.

㉡㉡㉡㉡ 등 2개 관리소는 소독용역대금 지급 업무가 일부 미흡하여 시정(환급) 조치하였고, ㉢㉢㉢㉢ 등 6개 관리소는 용역 등 사업자선정 수의계약 업무와 ㉣㉣㉣㉣ 등 4개 관리소는 용역 등 사업자선정 경쟁입찰 업무가 미흡하여 통보 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 7. 2.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
21	-	1,130,567	-	-	-	-	3 (1,130,567)	1	2 (1,130,567)	-	-	-	18

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	소독용역대금 지급 업무	통보	5
	용역 등 사업자선정 업무(수의회약)	통보	9
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	15
	전환보증금 한도 설정 업무 등	현지지도	19
㉡㉡㉡㉡	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	2
	소독용역대금 지급 업무	통보 시정(환급)	6
	용역 등 사업자선정 업무(수의회약)	통보	10
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	16
	전환보증금 한도 설정 업무 등	현지지도	20
㉢㉢㉢㉢	소독용역대금 지급 업무	통보 시정(환급)	7
	용역 등 사업자선정 업무(수의회약)	통보	11
	전환보증금 한도 설정 업무 등	현지지도	21
㉣㉣㉣㉣	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	3
	입주자격(주택) 검증 업무	통보, 시정	4
	용역 등 사업자선정 업무(수의회약)	통보	12
	전환보증금 한도 설정 업무 등	현지지도	22
㉤㉤㉤㉤	용역 등 사업자선정 업무(수의회약)	통보	13
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	17
	입주자격(자산) 검증 업무 등	현지지도	23
㉥㉥㉥㉥	소독용역대금 지급 업무	통보	8
	용역 등 사업자선정 업무(수의회약)	통보	14
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	18
	공기구·비품 자산 관리 업무	현지지도	24

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다.

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정 안내 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결 안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득· 자산등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일*」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다**.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다*.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준 신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이

변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

그리고 주거복지실-2319(2024.10.04.) 「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용 기준 개선 안내」에 따라 2025. 1. 1.*부터 임대차계약기간 중 일반등에서 수급자 등의 신분으로 변경된 경우 계약기간 중에는 기존 임대조건이 유지되며, 다음 갱신계약시의 신분에 따라 임대조건을 적용하여야 한다.

* 2024.12.31. 이전인 경우 신분변경일 익월부터 수급자등 임대조건으로 변경(소급적용)

「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)이 수급자 또는 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하여야 한다.

또한 주거복지실-2890(2018.07.25.)호 「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따라 국가유공자의 생계·의료급여 수급자 소득인정액 기준충족 여부를 확인하기 위해서는 영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 증명서를 제출받아야 한다.

㉠㉠㉠㉠ 관리소 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 **2동 **2호 등 8세대는 주거급여수급자·장애인 등 ‘나군’ 신분으로서 1차탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

㉡㉡㉡㉡ 관리소 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류로 ‘영구임대 지원대상자 증명서’ 상 소득인정액 소득조사생략에 해당하는 서류를 징구하였으며 범정부(행복e음) 검색결과 **5동 **1호는 ‘가군’에 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’에 해당하여 1차 탈락자로 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자 등의 임대조건을 적용하였다.

㉢㉢㉢㉢ 관리소 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 범정부(행복e음) 검색결과 **2동 **5호는 ‘가군’에 해당되는 자격현황이 없어 ‘나군’ 신분으로서 1차탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉨㉨㉨㉨

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도세, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현 소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

그리고 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 및 동-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료(건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않는), 공적, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다. [표 1] 참조

[표 1] 국토교통부 유권해석(주택청약 FAQ(2024)) Q103

「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제8호에 따른 무허가 건물이란?
「주택공급에 관한 규칙」 제53조 8. 무허가건물[중전의 「건축법」(법률 제7696호 건축법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제8조 및 제9조에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축한 건물을 말한다]을 소유하고 있는 경우. 이 경우 소유자는 해당 건물이 건축 당시의 법령에 따른 적법한 건물임을 증명하여야 한다.
중전 「건축법」 제8조에 따른 허가사항 1. 도시지역 및 제2종지구단위구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 2. 대통령령이 정하는 구역 안에서 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는 자 3. 제1호 및 제2호의 지역 또는 구역 외의 지역 또는 구역에서 연면적 200제곱미터 이상이거나 3층 이상인 건축물을 건축하거나 대수선하고자 하는자
「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따라 무주택으로 인정이 가능한 무허가 건물이란 신축 당시의 법령에 따라 적법하게 건축되었으나, 건축법에 따라 허가 및 신청 없이 건축이 가능하여 현재 건축물 대장 또는 등기부등본이 존재하지 않은 건축물을 말한다.

아울러 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**¹⁾하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 **흡결 없이 자격을 유지하는 때**²⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.”는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임대인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, **입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리하여야 한다.**

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 2024. 06. 10. 자 자격검색 요청 건 중 **3동 **6호 계약자 (황**) 주택소유 전산검색 통보 건에 대하여 지자체로부터 무허가건물 인정 회신문을 받아 소명 처리하였으나, 해당 물건은 **건축물 양성화**³⁾ (2005년도 건축물대장 정비사업)로 공부가 존재하여 무허가 건물에 해당하지 않는다.

수감기관 의견

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 주택소유 전산검색 소명 업무 시 지자체 무허가 건물 회신자료로 소명하는 경우, 공부 존재여부 확인하는 등 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 명확한 소명처리가 될 수 있도록 무주택 착오 소명 건에 대하여 재소명 처리하기 바랍니다. 【통보, 시정】

1) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정한 경우

2) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

3) 불법 건축물을 행정적인 절차를 통하여 허가받아, 합법적인 정식 건축물로 등록하는것

일련 번호	5, 6, 7, 8	[통보, 시정(환급)] 사항
----------	------------	-------------------

제 목 : 소독용역대금 지급 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣

내 용 :

주거복지실-8720(2017.12.12.)「공동주택 소독용역 관리업무 매뉴얼(2017년도 수정) 시행」 및 업무알림(2018.05.20.) 소독용역 관리업무철저에 따르면 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하되, 해당단지 여건에 따라 관리소장이 기준을 상향 조정할 수 있고, 소독용역 이행확인은 소독용역 계약서에 따라 소독업자로부터 소독이 적절하게 시행되고 있는지 확인하여야 하며, 계약내용 불이행 시에는 계약서에 따라 지사로 해지요청을 하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.

또한 ○○지사-1636(2021.04.15.)호「2021년 공동주택 소독 및 저수시설 청소 용역 계약 체결 안내」의 「2021년 소독용역 계약서 용역계약 일반조건」 제2조(소독작업)제5호에 의하면 ‘계약상대자는 해당 공동주택 총 세대수의 60%를 초과하는 세대에 대하여 실제 소독을 실시하여야 한다’고 명시되어 있으며, 관리소장은 소독실시 전 소독업자와 세대 소독실시 후 부재 등의 사유로 소독을 실시하지 못하는 세대를 위하여 ‘소독약품 지급 협의서’를 작성하여야 하고, 소독약품 지급 협의서에 따라 소독 미실시 세대에 대하여 0%~20% 범위 내에서 필요수량을 정하여 소독업자에 약품을 요구하여 지급받고 ‘소독약품 수령 확인서’를 작성하여야 한다.

그리고 소독약품은 해당 단지여건(입주민 약품 선호 등)에 따라 꼭 필요한 수량만을 수령하되, 소독실시율이 80%이상인 경우에는 정당한 사유가 없는 한 약품수령을 금지하며, 또한 일률적 20% 수령도 금지하도록 안내하였고, 관리소장은 소독을 미 실시한 세대에 대하여 소독업자로부터 지급받은 소독약품을 입주민에게 지급 시 ‘소독약품 지급 대장’을 작성하여 계약자 등 본인이 직접 서명하도록 하고, 약품효능의 지속성 및 효과 등을 고려하여 수령일로부터 2주일 이내에 소진하여야 한다.

아울러 ○○지사-2404(2020.07.01.)호 ‘코로나바이러스감염증-19 대응 소독방법 변경 및 단가 인하(안) 안내’에 따르면 7월 소독대상 12개 단지에 대해 코로나 확산 방지등 예방을 위해 임차인 대표 등과 협의를 통해 소독방법을 결정하도록 안내한 바 있다.

그리고 소독용역계약서 제6조(대금지급)제1호에 의하면 대금지급은 관리소장이 소독실시 내역과 소독작업 완료보고서(소독증명서 포함)를 확인 후 제2조제5호 및 제6호에 따라 소독을 실시한 세대면적(㎡)의 합에 대한 금액을 계약상대자에게 지불하며, 계약금액 이외에는 어떠한 명목으로도 발주처와 관리소장에게 추가 비용을 청구할 수 없다고 명시되어 있다. (소독용역 과업지시서의 용역대금 청구 및 지급방법: ‘소독을 실시한 세대 면적(소수점 둘째자리 이하 절사)의 합에 ㎡당 단가를 곱한 금액’)

■ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 1, 2차 세대 소독을 실시하면서 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하여, 총 세대수의 60%를 초과하는 세대에 대하여 소독을 실시하고 대금을 지급하여야 하나, 관리소 그린리모델링 공사로 인해 공사세대에 소독이 적절하게 시행되었는지 확인하기 어렵다는 사유와 소독의 효과성 판단 여부 등으로 세대 소독 실시율이 60%를 초과하지 않았음에도 [소독용역대금을 지급 하였다.

그리고 ○○지사-240(2020.07.01.)호에 따르면, 2020년 7월 소독대상 12개 단지 (㉠㉠㉠㉠ 등)에 코로나 확산방지를 위해 소독방법 변경 및 단가인하(안)을 안내하여 세대 소독방법을 결정하도록 하였고, ㉠㉠㉠㉠ 관리소에서는 20.04.21.~21.04.20. 까지 비대면 소독(현관문 손잡이에 걸어둠)을 실시하고 대금을 지급하였다.

또한 2021년은 ○○지사의 세대 소독방법 변경 실시 안내도 없었으나, 2021년 1차~3차까지 계약면적의 80%에 대해 세대 소독실시 없이 비대면(현관문 손잡이에 걸어둠) 형식으로 세대에 약품을 지급 하였다.

아울러 코로나19 확산방지 차원에서 세대소독을 실시하지 않고 비대면 약품지급으로 대체하면서, ‘소독약품 지급 대장’에 계약자 등의 직접 서명은 생략하였다고 할 수 있으나, 소독 용역업체의 대금청구 시 비대면으로 지급된 약품 지급 세대내역을 제출받지 않았고, 임차인대표회의 등 자생단체와 약품지급에 대한 협의도 없이

소독 용역업체의 청구서(계산서)만을 근거로 대금을 지급하여 소독용역계약 사항을 준수하지 않았다.

■ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 소독용역 대금 지급시 ‘소독용역계약서’의 용역대상 면적(m²)으로 소독용역대금을 지급하여야 하나, 2023년(1차) 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구(전용면적)대로 용역대금을 지급하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 세대 소독을 ‘실시하면서 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하여, 총 세대수의 60%를 초과하는 세대에 대하여 소독을 실시하고 대금을 지급하여야 하나, 2023년 1차 세대소독 대금을 지급(23.06.26.)하면서 세대 총 실시율이 58.08%로 60%를 초과하지 않았음에도 업체의 청구대로 소독용역 대금을 지급하였다.

㉢㉢㉢㉢ 관리소는 ○○지사-240(2020.07.01.)호에 따라, 2020년 7월 소독대상 12개 단지(㉣㉣㉣㉣ 등)에 코로나 확산방지를 위해 소독방법 변경 및 단가인하(안)을 안내하여 세대 소독방법을 결정하도록 하였고, ㉣㉣㉣㉣ 관리소에서는 20.04.21.~21.04.20. 까지 비대면 소독(현관문 손잡이에 걸어둠)을 실시하고 대금을 지급하였다.

또한 2021년은 ○○지사에서 세대 소독방법 변경 실시안내도 없었으나, 2021년 1차~3차까지 계약면적의 80%에 대해 세대 소독실시 없이 비대면(현관문 손잡이에 걸어둠) 형식으로 세대에 약품을 지급 하였다.

그리고 코로나19 확산방지 차원에서 세대소독을 실시하지 않고 비대면 약품지급으로 대체하면서, ‘소독약품 지급 대장’에 계약자 등의 직접 서명은 생략하였다고 할 수 있으나, 소독 용역업체의 대금청구 시 비대면으로 지급된 약품지급 세대내역을 제출받지 않았고, 임차인대표회의 등 자생단체와 약품지급에 대한 협의도 없이 소독 용역업체의 청구서(계산서)만을 근거로 대금을 지급하여 소독 용역계약 사항을 준수하지 않았다.

그리고 소독용역 대금 지급시 ‘소독용역계약서’의 용역대상면적(m²)으로 소독 용역대금을 지급하여야 하나, 2023년(1차~3차) 소독용역대금 지급시 계약면적 확인없이 계약상대자의 청구(전용면적)대로 용역대금을 지급하였다.

■ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 ○○지사-240(2020.07.01.)호에 따라 2020년 7월 소독대상 12개 단지(㉡㉡㉡㉡ 등)에 코로나 확산방지를 위해 소독방법 변경 및 단가인하(안)을 안내하여 세대 소독방법을 결정하도록 하였고, ㉡㉡㉡㉡ 관리소에서는 20.04.21.~21.04.20. 까지 비대면 소독(현관문 손잡이에 걸어둠)을 실시하고 대금을 지급하였다.

그리고 2021년은 ○○지사에서 세대 소독방법 변경 실시안내도 없었으나, 2021년 1차~3차까지 계약면적의 80%에 대해 세대 소독실시 없이 비대면(현관문 손잡이에 걸어둠) 형식으로 소독용역업체에서 약품을 지급 하였다.

또한 코로나19 확산방지 차원에서 세대소독을 실시하지 않고 비대면 약품지급으로 대체하면서, ‘소독약품 지급 대장’에 계약자 등의 직접 서명은 생략하였다고 할 수 있으나, 소독 용역업체의 대금청구 시 비대면으로 지급된 약품지급세대 내역을 제출받지 않았고, 임차인대표회의 등 자생단체와 약품지급에 대한 협의도 없이 소독 용역업체의 청구서(계산서)만을 근거로 대금을 지급하여 소독용역계약사항을 준수하지 않았다.

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 세대 소독을 실시하면서 공동주택 소독 실시율은 60%를 하한으로 하여, 총 세대수의 60%를 초과하는 세대에 대하여 소독을 실시하고 대금을 지급하여야 하나, 2024년 2차 세대소독 대금을 지급(24.10.25.)하면서 세대 총 실시율이 59.81%로 60%를 초과하지 않았음에도 업체의 청구대로 소독용역 대금을 지급하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 소독용역대금지급 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 향후 소독용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 과소 지급한 소독 용역비를 환급하시기 바라며, 향후 소독용역대금 지급시 소독용역지침, 소독용역계약서 등 관련 문서를 확인하여 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 시정(환급)】

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(수의계약)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁴⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁵⁾으로 시행하고 있다.

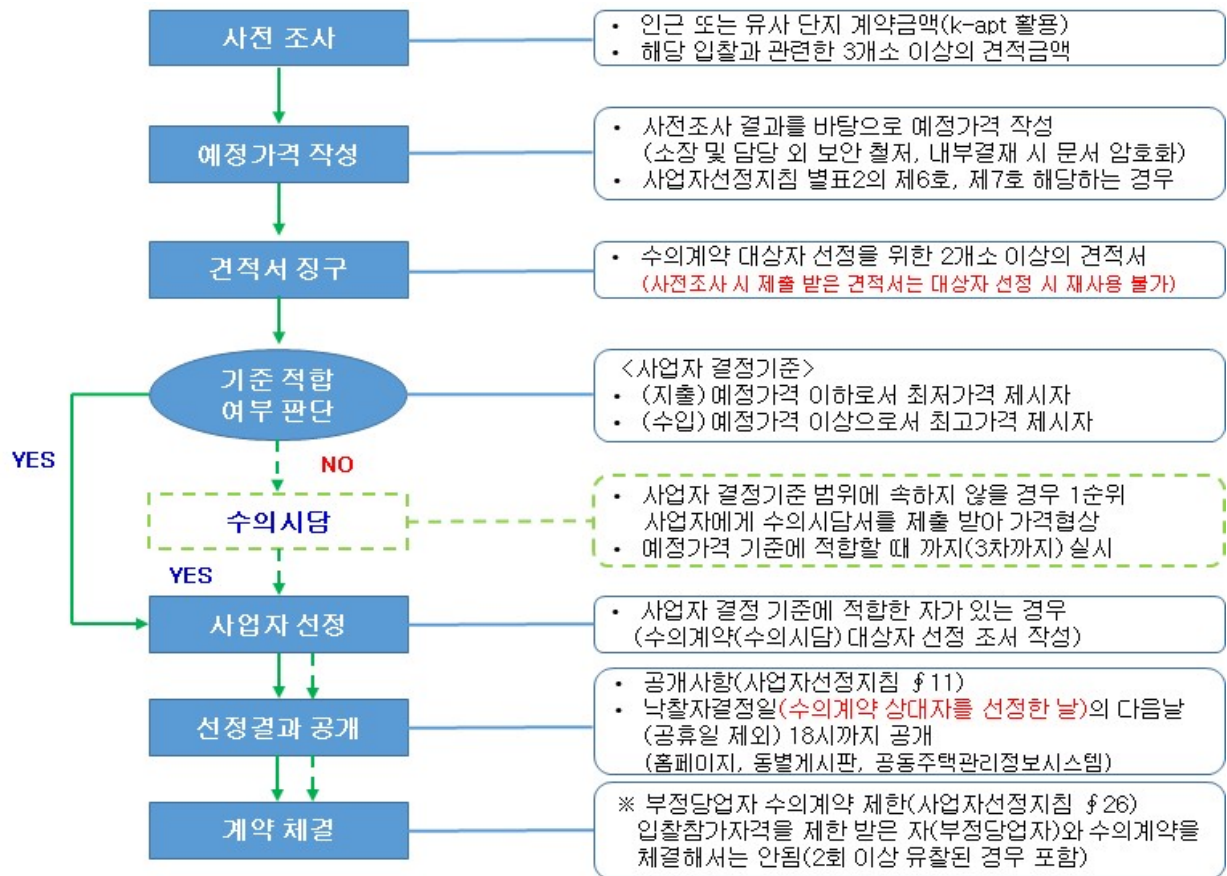
따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

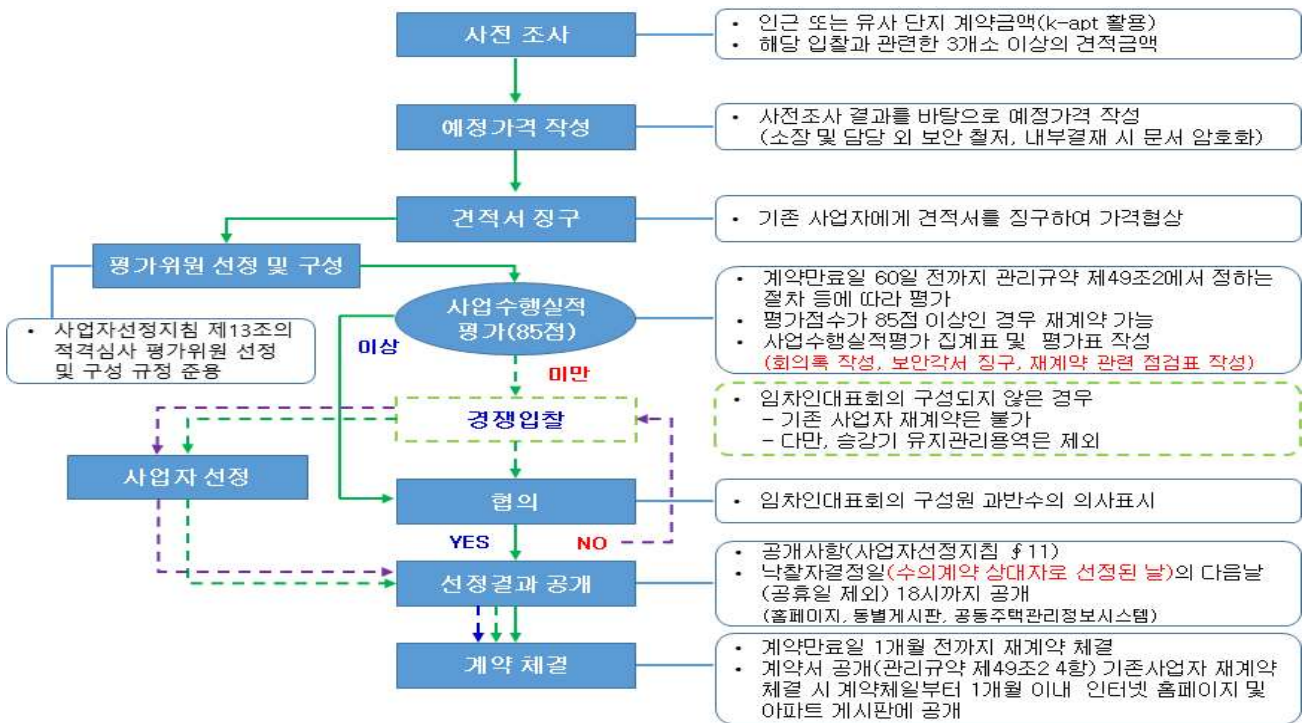
- 6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
- 7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
- 9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

4) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 5) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 예정가격이란 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 가액으로서 예정가격의 결정방법에 의해 작성된 가격을 말하며, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.
- 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용할 수 없으며, [그림 1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.
- 견적서 금액이 예정가격 범위에 들지 않아 수의시담할 경우 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성해야 하며, 대상자에게 ‘수의시담서’를 제출받아 예정가격 기준에 적합할 때까지 3차 이내로 가격을 협상하여 결정하고 ‘수의시담 집행조서’를 작성해야 한다.
- 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하고, 계약금액은 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 최종 금액’으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가(기존사업자 사업수행실적 평가 집계표 작성)하여야 하며, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의 외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가)시 회의록을 반드시 작성·보관 해야 한다.

○ ㉠㉠㉠㉠관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항 가격의 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2021년, 2023년 승강기유지관리용역 계약 2건은 예정가격을 단가로 산정하였고, 2023년 폐의류수거 용역계약 등 2건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2022년 배출시설 대기오염 물질측정대행 용역 계약 건은 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서를 재사용하였다.

그리고 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가를 하고 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2024년 승강기유지관리용역 계약 건은 예정가격을 단가로 산정하였고, 2022년 재활용품 수거용역 계약건은 수의 계약 대상자 선정을 위한 2개소 이상의 견적서를 징구하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2022년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 건은 사업수행실적 평가시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 수의계약을 체결하면서 임차인대표회의가 구성되어 있지 않음에도 2022년 재활용품 수거용역 등 수의계약 9건에 대해 기존사업자 재계약으로 계약을 진행하여 수의계약 절차를 준수하지 않았고, 2022년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약 등 10 건에 대해 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관하지 않았다.

○ ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 수의계약을 체결하면서 2024년 폐의류수거용역 계약건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2022년 승강기 광고 계약 2건은 예정가격 전자문서(내부결재) 암호화시 열람등급을 3등급으로 설정하였다.

그리고 예정가격 작성을 위하여 사전조사 시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용 할 수 없으나, 2023년 수목방제용역 계약건은

견적서를 재사용하였으며, 2022년 승강기광고 용역 등 3건은 견적서를 징구하지 않았고, 2024년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 시 자격유지확인을 위한 서류를 징구하지 않았다.

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2022년 승강기유지관리용역 계약 건은 예정가격을 단가로 산정하였고, 2021년 전기안전 관리대행용역 등 4건은 예정가격 작성시 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았다.

그리고 2022년 폐의류수거용역 계약 등 4건은 견적서를 재활용하였고, 2021년 폐의류수거용역 계약 건은 수의계약대상자 선정을 위한 2개소 이상의 견적서를 징구하지 않았으며, 2021년 전기안전관리대행 용역 등 7건은 수의계약(수의 상담)대상자 선정조서를 작성하지 않았다.

또한 임차인대표회의가 구성되어 있지 않음에도 2023년 폐의류 수거용역 등 수의 계약 3건에 대해 기존사업자 재계약으로 계약을 진행하여 수의계약 절차를 준수하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개, 업무 집행시 신고 직인 사용

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일⁶⁾의 다음날⁷⁾ 18시까지 해당 공동주택 단지의 인터넷 홈페이지⁸⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의 2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁹⁾하여야 한다.

6) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

7) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

8) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

• 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 배출시설 대기오염 물질측정대행용역 계약건은 사업자 선정결과를 공개하지 않았고, 2023년 승강기유지관리 용역 등 13건의 계약은 사업자 선정결과를 일부 공개(게시판) 또는 전부 공개(kapt등)를 지연하였으며, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약건은 용역계약서를 공개하지 않았고, 2021년 승강기유지관리용역 계약건은 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2024년 승강기유지관리 용역 등 5건의 계약은 사업자 선정 결과를 일부(홈페이지 등) 공개 또는 공개(Kapt, 홈페이지, 게시판)를 지연하였고, 2024년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약건은 계약서를 공개하지 않았으며, 2024년 승강기유지관리용역 등 5건은 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 2023년 대기오염 배출시설 측정대행 용역 계약 등 5건의 계약은 사업자 선정결과를 일부 공개 또는 지연하여 공개하였고, 2022년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약건은 계약서를 공개하지 않았다.

그리고, 2024년 폐의류수거용역 계약 건은 수의계약대상자 선정일(24.12.07.) 보다 사업자선정 결과공개를 선 공개(Kapt 24.12.06.)하였고, 2021년 대기오염 배출시설 대행용역 등 2건은 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 2022년 승강기유지관리 용역 등 6건의 계약은 사업자선정결과 공개를 지연하였고, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 건에 대해 kapt, 홈페이지는 24.12.02.에 게시판은 24.11.26.에 사업자 선정결과를 선 공개하였다.

그리고 2022년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 등 13건은 계약서를 공개하지 않았고, 사업자 선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

9) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않음

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 2024년 승강기유지관리용역 등 3건의 계약은 사업자 선정결과를 지연하여 공개하였고, 기존 사업자재계약 시 1개월 이내 홈페이지 및 게시판에 계약서를 공개하여야 하나, 계약서를 공개하지 않았다.

○ ㉕㉕㉕㉕ 관리소는 2022년 승강기유지관리 용역 등 13건의 계약은 사업자 선정결과를 일부 지연 또는 전부 공개하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약건은 계약서를 공개하지 않았으며, 2024년 승강기광고 용역 계약건은 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류 및 지체상금 요율 등

● 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표]의 서류를 받아야 한다.

[표] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴, 반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853, 22.05.17.)	청렴, 반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697, 22.11.23.)	청렴, 반부패

● 주거복지실-2881(2022.10.07.)호 「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.

- 계약을 체결하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 계약체결 시 계약보증금을 납부하도록 하여야 하며, 계약체결 시 계약서의 첨부서류로 계약보증금 납부 증명서를 징구하여 계약서와 함께 보관하여야 한다. 또한 계약의 이행이 보장되는 보험계약 및 전기용품 및 생활용품 구입 시에만 면제하도록 하고, **계약금액이 500만원 이하라 하더라도 계약의 담보가 필요한 것으로** 판단되는 경우에는 징수 하여야 한다.

- ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2024년 배출시설 대기오염 물질측정 대행 용역 계약 건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2021년 승강기유지관리 용역 등 9건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 폐의류 수거용역 등 2건의 계약은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2021년 승강기유지관리용역 계약건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2022년 재활용품 수거용역 등 4건의 계약 건은 ‘수의계약 체결 제한 여부확인서’를 징구하지 않았으며, 2023년 배출시설 대기오염 물질측정 용역 계약 건은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았다.

아울러 2023년 배출시설 대기오염 물질측정 대행 용역 등 3건은 지체상금 요율을 1000분의 2.5로 적용하였고, 2022년 보일러수처리제 계약 시에는 유효기간이 초과된 국세완납증명서를 징구하였으며, 2023년 승강기유지관리 용역 계약 시 국세 및 지방세완납증명서를 징구하여야 하나 2024. 2. 1. 징구하였다.

또한 2023년 승강기유지관리용역 계약 건은 계약의 이행을 담보하기 위해 설정하는 금액인 계약보증금(증권 또는 현금)을 지연(2024.03.05.발급)하여 징구하였고, 계약시 징구 할 서류를 자격유지 확인을 위해 제출받은 서류로 일부 대체하였다.

- ㉤㉬㉭㉮ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 재활용품수거 용역 계약 건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 승강기유지관리용역 등 3건의 계약은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2022년 대기오염 물질측정 대행 용역 등 3건의 계약은 지체상금요율을 1000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 재활용품 수거용역 등 2건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 청구하지 않았고, 승강기광고 계약 등 2건은 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 2022년, 2023년, 2024년 대기오염 배출시설 측정용역 계약 3건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

또한 2021년 폐의류 수거용역 계약 시 청구해야할 서류인 국세 및 지방세 완납 증명서를 청구하지 않았고, ‘폐의류 수거 계약서’ 제3조제2항에 따르면 ‘수거업자는 계약체결 시 계약금액(부가가치세포함)을 관리주체가 지정하는 은행계좌로 선납하고 입금증을 제출하여야 한다’고 되어 있으나, 계약금액을 2022.05.06. 지연하여 수납하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 승강기유지관리 용역 등 9건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았고, 2025년 전기안전관리대행 용역 등 7건의 계약은 ‘법 위반 사실확인서’를 청구하지 않았다.

그리고 2022년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약은 유효기간이 초과된 국세 및 지방세완납증명서를 청구하였고, 2024년 승강기광고 용역 건은 국세완납 증명서를 청구하지 않았으며, 2022년 승강기유지관리 용역 계약 건은 계약서류를 청구하지 않고 자격유지 확인서류로 대체하였다.

또한 2022년, 2025년 전기안전관리용역 계약 2건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였고, 2022년 재활용품 수거용역 등 6건의 계약체결 시 잡수입 계약 금액을 지연하여 수납하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 승강기광고 계약

건은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 폐의류수거용역 계약 등 3건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2022년 승강기광고 계약건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2024년 폐의류수거용역 계약건은 ‘수의계약 체결 제한여부확인서’를 징구하지 않았으며, 2024년 광고시설물 유지관리용역 계약건은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았고, 2022년 승강기광고 계약건은 사업자선정결과 공개문에 공동주택관리 업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2021년 재활용품수거용역 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 등 4건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았다.

그리고 2024년 재활용품 수거용역 계약 건은 ‘법 위반사실확인서’를 징구하지 않았고, 2021년 재활용품수거용역 계약 건은 국세 및 지방세완납증명서를 징구하지 않았으며, 2024년 승강기광고용역 계약 건은 국세완납증명서의 유효기간이 초과되었다.

또한 2022년 승강기유지관리용역 등 3건의 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았고, 2022년 승강기유지관리용역 등 2건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한여부확인서’를 징구하지 않았으며, 2023년 폐의류수거용역 계약 건은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았다.

그리고 계약상대자가 계약기간 중에 계약을 이행하지 않아 발생할 수 있는 손실을 보전하기 위해 용역계약의 경우 계약금액의 100분의 10을 계약보증금으로 징수(증권 또는 현금)하여야 하나, 2021년, 2022년, 2023년 전기안전관리대행용역 계약시 계약보증금을 징수하지 않았고, 2022년 전기안전관리대행용역 계약 2건은 지체상금 요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의 계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹⁰⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

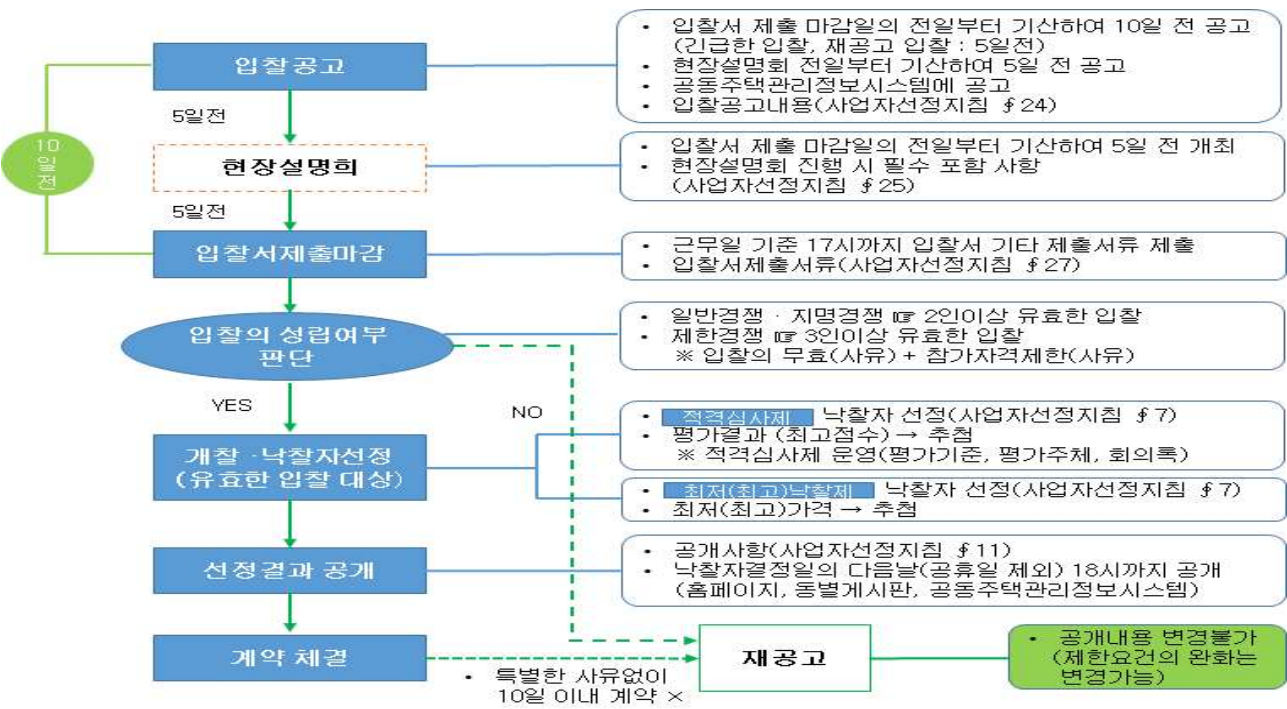
10) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣
 내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행», 주거복지실-2192(2023.7.24.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 행정처분확인서는 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인).
이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)

- 업무실적은 ‘완료실적’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

* 미제시 및 미첨부 또는 “원본필” 날인 없을 시 인정불가

- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록(' 23.5.24.기준)
 - ① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)
 - ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
 - ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>)
 - ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
 - ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
 - ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)
- 「공동주택관리법」 제23조제4항 및 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 선정한 경우 선정일¹¹⁾의 다음날¹²⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지¹³⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

■ 경쟁입찰 절차(업무실적, 계약시 징구서류 등)

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2021년 폐의류수거용역 계약(적격심사) 공개경쟁입찰 시 ‘업무실적증명서’는 용역이행실적증명서와 원본이 확인된 계약서 또는 세금계산서 등으로 징구하여야 하나, 업무실적 제출서류가 적정하지 않았는데도 배점을 산정(2021년 ㉠㉠업체 1점, ㉠㉠업체 10점, 2022년 ㉠㉠업체 10점, ㉠㉠업체 10점)하여 적격심사를 실시하였다.

11) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

12) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

13) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

또한 2022년 폐의류수거용역 계약(적격심사) 공개경쟁입찰 시 ‘신용평가 등급확인서’는 입찰공고일(2022.12.07.) 이전 가장 최근에 평가한 것으로 유효기간 이내의 것으로 징구하여야 하나, 등급유효기간이 경과(2022.06.30.) 하였다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 승강기유지관리용역 계약(적격심사) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항 제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서를 제출받아야 하나, ◆◆업체의 행정처분확인서 조회기간(기간: 2022년 1. ~ 현재)이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았음에도 배점을 5점으로 인정하였다.

또한 ‘업무실적증명서’는 용역이행실적증명서와 원본이 확인된 계약서 또는 세금계산서 등을 징구하여야 하고, 진행 중인 실적은 완료실적에 포함되지 않으나, 업무실적 제출서류가 적정하지 않았는데도 4개 업체에 대해 업무실적 배점을 10점으로 인정하였다.

그리고 ◎◎업체와 2022년 승강기유지관리계약(기간 22.04.01.~24.03.31., 계약일 22.03.02.)을 체결하였으나, ‘내부 인원감축으로 유지관리 계약해지’를 요청(22.11.17. SWEL22A-61호)하였고, 이에 따라 계약상대자의 의무이행과 동일한 내용을 보증하고 보증보험 보통약관에 규정된 면책사유에 관리소(공단)에 귀속시켜야 할 금액을 보증하는 특약조항 등을 확인하여 후속 업무를 진행하여야 하나 미흡하게 처리하였다. *전문건설공제조합 계약보증서 기간: 22.02.24.~24.03.31., 보증금액 2,956,800원

아울러 계약 시 징구할 서류를 적격심사 시 제출받은 서류로 대체하였고, 인권 보호서약서를 징구하지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2022년 승강기유지관리용역 계약(적격심사) 입찰을 진행하면서 ‘업무실적증명서’는 용역이행실적증명서와 원본이 확인된 계약서 또는 세금계산서 등을 징구하여야 하나, 업무실적 제출서류가 적정하지 않았는데도 2개의 입찰업체에 대해 업무실적 배점을 10점으로 인정하였다.

또한 2022년 승강기유지관리용역 공개경쟁 계약 건에 대해 사업자 선정결과공개(게시판, 홈페이지)를 지연하였다.

그리고 2022년 폐의류수거용역 계약(적격심사) 입찰을 진행하면서 ‘업무실적증명서’는 용역이행실적증명서와 원본이 확인된 계약서 또는 세금계산서 등을 징구하여야 하나, 업무실적 제출서류가 적정하지 않았는데도 2개 입찰업체에 대해 업무실적 배점을 10점으로 인정하였으며, 계약체결 시 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았다.

○ ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 2024년 승강기유지관리용역 계약(적격심사) 공개경쟁입찰 시 ‘업무실적증명서’는 용역이행실적증명서와 원본이 확인된 계약서 또는 세금계산서 등으로 징구하여야 하나, 업무실적 제출서류가 적정하지 않았는데도 3개 업체에 대해 업무실적 배점을 10점으로 산정하여 적격심사를 실시하였다.

수감기관 의견

㉿㉿㉿㉿, ㉿㉿㉿㉿, ㉿㉿㉿㉿, ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 업무미숙으로 착오처리하였음을 인정하였고, 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉿㉿㉿㉿, ㉿㉿㉿㉿, ㉿㉿㉿㉿, ㉸㉸㉸㉸ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】